

1501005-42.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253584/2021 - DEL.POL.CAJATI, 20303294 - DEL.POL.CAJATI, 1201/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2253584 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ARMANDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501005-42.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501005-42.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253584/2021 - DEL.POL.CAJATI, 20303294 - DEL.POL.CAJATI, 1201/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2253584 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ARMANDO LIMA CHAVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

ARMANDO LIMA CHAVES foi denunciado como incurso no art 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 20:30 horas, na Rua Rio Javari, nº586, Vila Antunes, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo e vendia 02 porções contendo cocaína, totalizando 03 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Recebimento da denúncia, às fls. 64/65.

Resposta à acusação, às fls. 101/113.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo pericial de fls. 141/142.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que obtiveram informação de que um indivíduo estava realizando o tráfico de drogas em local conhecido por essa prática. Disseram que em patrulhamento no referido local avistaram o acusado, o qual se enquadrava nas características que foram passadas. Contaram que o réu estava repassando algo para outro indivíduo, depois identificado como Henrique. Os dois foram abordados, sendo encontrado com o acusado uma quantia em dinheiro e, com Henrique, os entorpecentes. Indagado, Henrique confirmou que havia acabado de comprar a droga do réu.

Os depoimentos dos policiais militares foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, negou, o acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal. No caso, as circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal equivalente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado ostenta anotações anteriores pela prática do mesmo delito (autos nº 1500256-07.2020.8.26.0570 e 1500275-13.2020.8.26.0570), o que é suficiente para demonstrar dedicação ao crime, não se tratando de traficância ocasional.

Ante o exposto, CONDENO o réu ARMANDO LIMA CHAVES pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, al. "b", do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Revogo a prisão preventiva do acusado, eis que incompatível com o regime ora fixado. Expeça-se alvará de soltura.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA